

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2701/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ยะลา
นาย มิตร หรือ ลุฟ สังข์ท่าลุ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 80

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

โจทก์ไม่ได้ตัวผู้เสียหายทั้งสามซึ่งเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความต่อศาลคงมีแต่เพียงคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายทั้งสามที่ได้กระทำลับหลังจำเลย กับคำเบิกความของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุม และพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นเพียงพยานที่ได้รับคำบอกเล่าจากผู้เสียหายว่าจำเลยเป็นคนร้ายเท่านั้น พยานหลักฐานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงนายฮามิ สามะ นางมารีเยาะปือซา และ นายหามะ สามะ โดยเจตนาฆ่า กระสุนไม่ถูกนายฮามิและนางมารีเยาะแต่ถูกนายหามะ ได้รับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288, 80 จำคุก 10 ปี रिขของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ของกลางให้ रिข

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้นายฮามิ นางมารีเยาะและนายหามะผู้เสียหายทั้งสาม
ซึ่งเป็นประจักษ์พยานมิได้มาเบิกความต่อศาล โจทก์คงมีแต่เพียงคำให้การชั้น
สอบสวนของผู้เสียหายทั้งสามที่ได้กระทำล้บหลังจำเลย กับคำเบิกความของร้อย
ตำรวจเอกเกียรติ ผู้จับกุมจำเลยและร้อยตำรวจตรีเรวัตินักงานสอบสวน ซึ่งเป็น
พยานที่ได้รับคำบอกเล่าจากผู้เสียหายว่าจำเลยเป็นคนร้ายเท่านั้น พยานหลักฐานโจ
ทก์ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด

พิพากษายืน.

(เชียร ยุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ